

1500484-11.2021.8.26.0161

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Receptação

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... de leilão. Já tem passagem policial por tráfico de droga. Não era habilitado a pilotar a moto e é cego de um olho e ainda assim pilotava o motociclo sabendo que estava errado, mas era para seu trabalho. Juntou aos autos o documento alegado, mostrado por seu Advogado, inclusive, nessa audiência.

Dito isso, não se tem como afirmar que o réu tinha o prévio conhecimento da origem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500484-11.2021.8.26.0161 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500484-11.2021.8.26.0161

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2051500/2021 - 01º D.P. DIADEMA, 11232374 - 01º D.P. DIADEMA, 433/21/122 - 01º D.P.

DIADEMA, 2051500 - 01º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Diego Borges Sati

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

DIEGO BORGES SATI, qualificado à fl. 06, está sendo processado como incurso no artigo 180, caput do Código Penal, porque no dia 09 de fevereiro de 2021, por volta das 17h30, na Avenida dos Signos, n.º 100, bairro Conceição, nesta cidade e comarca de Diadema, recebeu e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime consistente no motociclo marca/modelo Yamaha/YBR 150 Factor, cor preta, veículo que sabia ser produto de crime em razão da supressão dos dados identificadores como o chassi e motor.

A denúncia foi recebida em 12/04/2022 (fl. 83), sem proposta de acordo de não persecução penal, ante a reincidência do réu em crime doloso (fl. 75). O acusado foi citado (fls. 95), sendo nomeado Defensor Público, que ofertou sua defesa

inicial à fl. 99.

Nesta audiência uma foi ouvida uma testemunha arrolada pelo MP, quem desistiu da oitiva do policial Vinicius Barros Pereira, o que foi homologado, assim como a desistência da Defesa na oitiva de sua testemunha, e interrogado o réu ao final. Em debates orais, o Órgão Ministerial requereu a improcedência da ação por não provado cabalmente o dolo na conduta do agente, com o que concordou o d. Advogado, ou a desclassificação para a receptação culposa, com penas mínimas, agravada pela reincidência no mínimo legal, com aplicação do art. 44 do CP, fixando-se regime aberto e possibilidade de recurso em liberdade .

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação improcede.

A materialidade delitiva vem estampada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), bem como pelo auto de exibição/apreensão (fl. 09) assim como a autoria delitiva, mas o mesmo não aplica ao dolo, havendo dúvida se o réu agiu de má fé. Vejamos.

Os policiais militares, ouvidos extrajudicialmente (fls. 07/08), declararam que estavam em patrulhamento de rotina, momento em que se depararam com uma motocicleta que o ocupante ao ver a viatura demonstrou nervosismo, desta forma, decidiram abordar o mesmo o que foi atendido prontamente com sua parada em via pública, em revista pessoa nada de irregular foi encontrado, contudo ao se verificar as características da moto, ficou comprovado que a mesma possui chassi e numeração de motor parcialmente obliterados e a placa ostentada não coincidia com os poucos números de motor e chassi existentes, e o lacre da placa, quando consultado, constou um veículo de placas E0Z-3618, com queixa de roubo.

A testemunha Princy Teobaldo Justino de Oliveira, em juízo, informou que estavam em patrulhamento e o viram pilotando moto com uma moça. A placa estava com lacre de outro estado. Abordado, os sinais identificadores suprimidos. Pesquisada a placa, era de outro estado, e o lacre de São Paulo. Conduzido ao DP, a moto foi apreendida. Ele negou os fatos dizendo ter comprado na internet e que seria de leilão. Ele não apresentou nenhum documento, só um papel que não era nem uma nota fiscal, e que segundo ele seria a nota de leilão que deram para ele. O réu não tentou empreender fuga quando da abordagem.

O indiciado, em sede policial (fl.06), informou que estava conduzindo a motocicleta quando foi abordado por policiais militares que afirmaram que o veículo era produto de crime. Com relação à motocicleta, declarou que a adquiriu de um conhecido de nome Cristiano pelo valor de R\$ 1.500,00 , ciente que se tratava de um veículo de leilão, desconhecendo qualquer origem ilícita.

Sob o crivo do contraditório, o réu alegou que não sabia que a moto era roubada nem produto de ilícito, pois checkou pelo aplicativo Sinesp Cidadão e não deu nada. Comprou a moto de um conhecido com quem estudou e morava na rua de cima da sua e tinha se mudado há pouco tempo. Sua mãe lhe deu dinheiro para comprar uma moto e acabou comprando por isso. Sua mãe pagou mil e quinhentos reais em dinheiro, porque era sucata, de leilão. Já tem passagem policial por tráfico de droga. Não era habilitado a pilotar a moto e é cego de um olho e ainda assim pilotava o motociclo sabendo que estava errado, mas era para seu trabalho. Juntou aos autos o documento alegado, mostrado por seu Advogado, inclusive, nessa audiência.

Dito isso, não se tem como afirmar que o réu tinha o prévio conhecimento da origem ilícita do bem, de modo que a dúvida milita em seu favor, valendo-me do princípio do in dubio pro reo.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra DIEGO BORGES SATI, qualificado à fl. 06, como incurso no artigo 180, caput do Código Penal, e o faço para absolve-lo nos termos do art. 386, VII do CPP.

O réu poderá apelar em liberdade.

Sem condenação nas custas processuais ante a assistência pela DPE.

Com o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se o necessário e archive-se.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA